



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: יוסף חלפון (חורב)
מרחוב משמר הירדן 35 תל אביב

פסק דין

תובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב משמר הירדן 35 תל אביב הבנוי על חלקה 698 בגוש 6637 (להלן: "הבית").

הנתבע הינו בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 22.

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת טוענת כי הנתבע לא שילם את מיסי הנציגות השוטפים לתקופה שמיום 01.04.11 ועד ליום 31.12.11 בסך של 389 ₪ לחודש וכן לא שילם את חלקו בהוצאות שיפוץ הגינה שנהרסה לאחר ביצוע עבודות שיפוץ נרחבות בבית, בסך של 1,158 ₪ (ששולמו ע"י גביה כפולה של מיסי נציגות לחודשים 01/11 ועד 03/11). קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 4,632 ₪.

בכתב ההגנה טען הנתבע כי סמכותה של הנציגות פגה ביום 31.12.10 מאחר וכהונתה לא הוארכה באסיפת בעלי הדירות מיום 10.02.11 (בה נכח קוורום לא מספיק). הנתבע טוען כי מסר לתובעת שיקים לכיסוי חובותיו בגין מיסי נציגות שוטפים ואליהם צירף התכתבויות בהם הודיע כי ישלם עבור הוצאות שיפוץ הגינה לאחר קבלת חשבון בגינן.

ביום 11.12.11 התקיימה ישיבה מקדמית בתובענה במסגרתה הוסיף הנתבע וטען כי הוא זכאי גם לקיזוז בסך של 300 ₪ מתשלום מיסי הנציגות. כן נטען כי לא נבחנו הצעות מחיר לשיפוץ הגינה ולא ברור מי החליט ומי בחר את הגנן המבצע ואת העלות לגבייה.

בתום הישיבה המקדמית נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים בשאלות שבמחלוקת בין הצדדים - עבודות שיפוץ הגינה וחוקיות הנציגות. מטעם התובעת הוגש תצהירה של חברת הנציגות הגב' רוט. הנתבע הגיש תצהיר מטעמו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביום 13.02.11 נערכה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו נגדית העדים הנ"ל על תצהיריהם ולאחריה סיכמו הצדדים בעל פה את טיעוניהם.

דיון

בסעיף 10א. לתצהירו טוען הנתבע כי הוא מבקש להורות לנציגות "לקבל את ההמחאות שלי ולפדותן". אותן המחאות גם צורפו לתצהירו של הנתבע ומהם ניתן ללמוד כי הוא ביקש לשלם את חובו בגין מיסי הנציגות עד לחודש 12/11 בקיזוז סך של 310 ₪.

לשאלתי בדיון "היום אתה רוצה לשלם עבור הגינה וגם עבור המיסים השוטפים?" השיב הנתבע "כן, אני לא פרזיט. היות ויש וועד חדש אני מוכן לשלם. אני מוכן לשלם את קרן החוב – מיסי וועד מאפריל עד דצמבר ושלושה תשלומים של 338 ₪ עבור שיפוץ פחות 300 ₪ עבור הגינה" (עמוד 8 שורות 11-13).

כך גם סיכומיו הוא טוען "אני מבקש לשלם את קרן החוב שלי. יחד עם זאת, את הוצאות המשפט ואגרת המשפט אני דורש שחברות הנציגות ישלמו מכיסן כי עשו דבר שלא יעשה" (עמוד 11 שורות 4-5).

יוצא, אם כן, כי הנתבע מסכים לביצוע תשלום קרן החוב הנתבעת וכל שנותר לדון בו הוא בטענת הקיזוז (בסך של כ- 300 ₪) ובשאלת הוצאות ניהול ההליך.

על אף האמור לעיל, בטרם נדון בשאלות האמורות, מוצא אני לנכון להתייחס בקצרה גם לטענות ההגנה של הנתבע לגופן.

אין בידי לקבל את טענת הנתבע כי הנציגות איננה הנציגות החוקית של הבית.

אין מחלוקת כי הנציגות התובעת נבחרה בחודש 12/09. כך עולה מעדות הגב' רוט (עמוד 5 שורות 11-13). כך גם עולה מכתב ההגנה (סעיף 1) ומתצהיר הנתבע (סעיף 3). טענת הנתבע היא כי הנציגות לא נבחרה לכהונה לשנה נוספת. ויודגש, הנתבע איננו טוען כי נבחרה נציגות חוקית אחרת לבית או כי קיימת כזו. כל טענתו היא כי באסיפה מיום 20.01.11 לא נכח קוורום מספיק ולא היתה בה הצבעה לבחירתה של נציגות.

דא עקא, חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). כך, גם קובע סעיף 15(ג) לתקנון המצוי כי "תקופת כהונתה של הנציגות, כולל חבריה שנבחרו לפי סעיף קטן (ב), היא עד לבחירת הנציגות החדשה באסיפה הכללית הרגילה הבאה". לפיכך, בין אם נבחרה הנציגות התובעת דנן לכהונה נוספת לשנת 2011 ובין אם, כטענת הנתבע, האסיפה מיום 20.01.11 לא היתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מוסמכת לבחירת נציגות לבית, הרי שהנציגות התובעת נותרה הנציגות החוקית של הבית, עד ליום 31.12.11 (עמוד 6 שורה 30).

מעדות הנתבע גם עולה כי אף אחד מ- 25 בעלי הדירות בבית לא תמך בטענתו בדבר "אי חוקיותה" של הנציגות – "אני שמתי מכתב בת.ד של הדיירים וביקשתי שמי שמתנגד לנציגות שיכתוב וגם מי שמסכים שיכתוב ואף אחד לא ענה לי" (עמוד 7 שורה 26-27).

זאת ועוד. הנתבע המשיך "להכיר" בנציגות התובעת כנציגות החוקית של הבית גם לאחר אותה אסיפה מיום 20.01.11. כך, המשיך הוא לבצע תשלומים עבור מיסי הנציגות (עד לחודש 03/11 כולל) לידי הנציגות האמורה. הסבריו בעדותו מדוע שילם עד מועד זה דווקא אינם מניחים את הדעת (עמוד 7 שורות 21-22). ניתן להסיק כי הפסקת התשלומים ע"י הנתבע נבעה דווקא מהחלטת ביצוע שיפוץ הגינה שלא באמצעות אנשי המקצוע שהצעות מחיר שלהם הובאו על ידו במהלך חודש מרץ 2011, ולא עקב סוגית חוקיות הנציגות. כך, מסר הוא שיקים לתשלום לידי הנציגות התובעת (אם כי ציין כי היא "לא נבחרה") וביקש להסדיר את חובו לאורך התקופה, על פי חישוביו. כך מסר הוא את התשלומים לידי הגב' קליינר אשר, בהתאם לאותה אסיפה מיום 20.01.11 (נספחים 1 ו- 2 לתצהירו), לגביה הוא טוען כי אין תוקף מחייב, הוסמכה לסייע בידי הנציגות בגביית התשלומים.

אין בידי לקבל את טענת הנתבע כי שיפוץ הגינה אינו בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף.

סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג". בהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפני כבוד השופט חשין בקובעו: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי 'להקים את הבית מחדש' אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירושו של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומי יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית" (ההדגשות שלי, א.ס.).

מפרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 20.01.11 וממכתב סיכום ההחלטות מאותה אסיפה (נספחים 1 ו-2 לתצהיר הנתבע) עולה כי נתקבלה החלטה בדבר שיקום הגינה ואף הוחלט על תקציב לשם כך - גבייה של 3 תשלומים חודשיים כפולים מבעלי הדירות. החלטה זו אף זכתה לאישור מבעלי הדירות אשר שילמו בפועל את העלויות לשיקום הגינה.

טענות הנתבע בנוגע להחלטות שנתקבלו באסיפת בעלי הדירות האמורה היו מבולבלות. בסופו של יום לא עלה בידי הנתבע לזכור את אשר הוחלט באותה אסיפה בנוגע לגינה – "בפרוטוקול של ה-20/1 התקבלו שתי החלטות – באסיפה לא הובאו הצעות מחיר. הייתי בישיבה ואני זוכר שלא דובר על קבלן כזה או אחר או גגן או שדובר על מספרים. התנגדתי להצעה של הגינה בכלל, גם המחיר, דיברו על 75,000 ₪. אני לא כל כך זוכר. ליתר דיוק התנגדתי על כך שרוצים לגבות שלושה חודשים קודם עבור הגינה כאשר עדיין אין הצעות מחיר קונקרטיות. הדברים מתערבבים לי לגבי הישיבה הזאת. זה היה כבר לפני שנה, בגילי המופלג....." (עמוד 8 שורות 4-8). לפיכך, אין לי אלא לקבל את עדות הגב' רוט, בצירוף עם פרוטוקול הישיבה, ככאלו המשקפים את אשר הוחלט בה.

זאת ועוד. אם, אכן, לא נתקבלה החלטה של האסיפה הכללית לעניין שיפוץ הגינה והנתבע גם התנגד לשיפוץ האמור, תמוה מדוע בחר הוא ל"שתף פעולה" עם הנציגות ולהמציא לה הצעות מחיר מפורטות לביצוע עבודות שיקום בגינה. אם אין כל צורך בביצוע עבודות בגין מה הומצאו אותן הצעות מחיר? גם מהתוספות בכתב ידו של הנתבע, על גבי אותן הצעות מחיר (מוצגים נ/1 ו-2), ניתן להבין כי הוא היה מודע להחלטת האסיפה הכללית ולצורך בביצוע העבודות. מהתנהלותו זו ומן הכתוב על הצעות המחיר עולה, למעשה, הסכמתו של הנתבע לביצוע עבודות בגינה.

ובנוגע לעבודות בגינה, אין מחלוקת כי המדובר בגינה חדשה. זאת ניתן לראות בנקל מהתמונות שצורפו על ידי הנתבע לתצהירו. אולם, מעדותה של הגב' רוט עולה כי גם בעבר היתה גינה לבית. הגב' רוט מעידה כי "לפני כן היה דשא וצמחים" (עמוד 6 שורה 19) וכי "היתה גדר חיה קודם" (עמוד 6 שורה 20). עדותה זו לא נסתרה. אומנם, במסגרת העבודות לשיקום הגינה נכללו גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עבודות להתקנת תאורה חדשה, אדניות וחלוקי נחל. אולם, בהתאם לפסיקה שצוטטה לעיל, ולאור תמונות הגינה במצבה כפי שהוא כיום, לא ניתן לומר כי עבודות אלו חרגו מהנדרש לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף. אף אם בעבר היה דשא, ניתן להתקין במקומו חלוקי נחל ואבנים. אף אם היתה בעבר גדר חיה, ניתן להתקין פרחים במקומה. אף אם לא היתה תאורה בשביל הכניסה, ניתן להתקין בגדר החזקה תקינה.

לנתבע גם טענות בנוגע לעלויות שיפוץ הגינה. דא עקא, כאמור לעיל, מעדותו של הנתבע עצמו כפי שצוטטה לעיל עולה כי הנציגות הוסמכה לכאורה באסיפה מיום 20.01.11 לשיפוץ הגינה עד עלות של 75,000 ₪. לבד מכך, הוכח בפני כי בידי הנציגות היו 5 הצעות מחיר – 3 הצעות מחיר שקיבלה הנציגות (נספח ג' לכתב התביעה) ועוד 2 הצעות מחיר שהמציא הנתבע (מוצגים נ 1 ו- 2/1). בסופו של יום נבחרה ההצעה הזולה מבין ההצעות שקיבלה הנציגות, על אף שהיא גבוהה במעט מן ההצעות שהובאו על ידי הנתבע. ויודגש, הצעות המחיר שהובאו על ידי הנתבע אינן כוללות רכיב מע"מ בעוד הצעת המחיר שקיבלה הנציגות כוללת רכיב זה. הכללתו של רכיב המע"מ מביאה לכך כי ההפרש בין ההצעות עומד על כ- 15% בלבד, מה גם שלא ברור כלל אם הצעות המחיר שהביא הנתבע כוללות את אותם הרכיבים המפורטים בהרחבה בהצעת המחיר שנבחרה על ידי הנציגות.

לבד מכך, אף אם ניתן היה לבצע את העבודות לשיקום הגינה בעלות נמוכה יותר, עדיין אין בכך להוות הצדק לפטור בעל דירה מתשלום חלקו. יפים בהקשר זה דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכנות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירתעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

כאמור לעיל לנתבע טענת קיזוז בנוגע לתשלום שביצע עבור טיפול בגינה בסך של כ- 300 ₪.

אין בידי לקבל את טענת הקיזוז האמורה.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות טענת קיזוז ועל הנתבע להגיש תביעה שכנגד.

אולם, גם לגופם של דברים אין לקבל את טענת הקיזוז.

הטענה האמורה עלתה על ידי הנתבע במסגרת טענותיו בדיון בפני מיום 11.12.11. בכתב ההגנה אין אזכור לטענה אולם צורף על ידי הנתבע אישור בכתב יד חתום על ידי מן דהו על קבלת תשלום בסך של 300 ₪ עבור ניקוי הגינה (נספח ג' לכתב ההגנה). הטענה עולה גם בהתכתבויותיו של הנתבע עם נציגות הבית במסגרתן ביקש לקזז סך של 310 ₪ בגין ניקוי הגינה (נספחים 5-7 לתצהירו). דא עקא, בתצהירו של הנתבע מיום 06.02.12 אין כל איזכור, ולו ברמז, לטענה בדבר הקיזוז או בנוגע להוצאות שהוציא לניקוי הגינה. גם האישור שצורף לכתב ההגנה כאמור לא צורף על ידי הנתבע לתצהירו ולא אוזכר בו כלל. ממילא גם הנתבע לא הביא לעדות את אותו פלוני שביצע את עבודות הניקוי. למעשה, אין בידי הנתבע אפילו את שמו של אותו עובד או פירוט המועד בו ביצע את העבודות, שכן האישור אינו נושא שם או תאריך. ישנה גם אי התאמה בסכומים שהוצאו, כביכול, בגין עבודה זו - מן האישור האמור עולה תשלום בסך של 300 ₪ בעוד הנתבע טוען במכתביו לנציגות לקיזוז בסך של 310 ₪. לכל זאת יש להוסיף כי ניתן בנקל להיווכח מהשוואה של האישור האמור למכתביו האחרים של הנתבע, כי הוא נכתב בכתב ידו של הנתבע. גם לא ברור כיצד ומדוע מופיע אישור זה על עמוד צילום המחאות שנשלחו לנציגות.

לאור כל האמור לעיל הרי שעל הנתבע לשלם לתובעת את קרן החוב הנתבעת במלואה בסך של 4,632 ₪.

נותר עתה לדון בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי הנתבע ביקש לשלם את חלקו הארי של החוב (מיסי הנציגות השוטפים בקיזוז סך של 310 ₪) עוד לפני הגשת התביעה ואף לפני התגבשות כל החוב הנתבע. כך, העביר הנתבע לידי הנציגות המחאות במועדים שונים לתשלום מיסי נציגות (נספחים 5-7 לתצהירו). עדותו של הנתבע בהקשר זה לא רק שלא נסתרה אלא שהגב' רוט אף אישרה כי קיבלה את המחאות והחזירה אותן לנתבע - "השיק הראשון הוא מ 4/7 ולא קיבלתי אותו כי לא העברת את כל החוב שלך. אם לא מקבלים את כל החוב אנחנו לא מוכנים לקבל תשלום בדרך" (עמוד 6 שורות 2-3). כך היא מעידה גם בנוגע ליתר המחאות (עמוד 6 שורות 4-7).

התנהלות זו של הנציגות תמוהה בעיני. אומנם, קיים חוב של הנתבע. אומנם, ישנה מחלוקת לגבי סכום הקיזוז ולגבי התשלום בגין הוצאות שיקום הגינה. אולם, אינני מוצא כסבירה את התנהלות הנציגות אשר סירבה לקבל מהנתבע תשלום, אפילו תשלום חלקי. ויודגש, ההמחאה מיום 04.07.11 הינה על סכום גביה חודשי "עגול" בסך של 386 ₪. אין כל הסבר מדוע סירבה הנציגות לקבל תשלום זה ולייחסו, למשל, לחודש מאי 2011. בדרך זו היה מצטמצם חובו של הנתבע וגדלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 496/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

קופתה של הנציגות. גם לא ברור לי מדוע סירבה הנציגות לקבל תשלום על סך של 3,164 ₪ שהועבר אליה ביום 30.11.11 ולצמצם את המחלוקת שבין הצדדים לטענת הקיזוז בלבד.

בנסיבות האמורות נכון יהיה לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 4,632 ₪ בגין חובותיו לנציגות עד לחודש 12/11 כולל.

הסך הנ"ל ישולם בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 11.10.11, ועד למועד התשלום בפועל.

לאור האמור לעיל אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המוכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ב שבט תשע"ב, 15 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב